

Emprendimientos Tecnológicos

Comprender la organización, formalización y responsabilidad en proyectos IT

¿Qué es un Emprendimiento Tecnológico?

Es cualquier proyecto que busca crear un producto o servicio utilizando tecnología.

Puede comenzar de manera muy simple:

- Un grupo de programadores desarrollando una idea
- Un trabajo freelance para un cliente
- Un proyecto personal que empieza como práctica



Formas de Organización

Organización Informal

Sin estructura legal definida. No hay contratos entre participantes. Decisiones improvisadas.

Organización Formal

Estructura legal clara. Contratos definidos. Reglas para decisiones y distribución de ingresos.



Organización Informal: El Inicio

Sin estructura legal

No existe una forma jurídica definida para el proyecto

Sin contratos

Las personas trabajan sin acuerdos formales escritos

Decisiones improvisadas

Se toman de palabra, sin procesos establecidos

Es cómodo al principio, pero puede generar conflictos difíciles de resolver con el tiempo.



Organización Formal: Estructura para Crecer

Formas de formalización

- Trabajar como independiente (freelance)
- Registrarse como monotributista
- Formar una sociedad (SRL o SA)

Beneficios

- Definir roles claramente
- Establecer reglas de decisión
- Ordenar distribución de ingresos
- Reducir riesgos legales

¿Por Qué Formalizar?



Protección

Define quién es dueño del software y cómo se distribuyen las ganancias



Claridad

Establece roles y responsabilidades de cada integrante del equipo



Continuidad

Permite que el proyecto crezca sin conflictos ni incertidumbres

Responsabilidad: ¿Quién Responde?

La responsabilidad define quién debe hacerse cargo de un daño o problema. Esto depende de cómo esté organizado el proyecto.



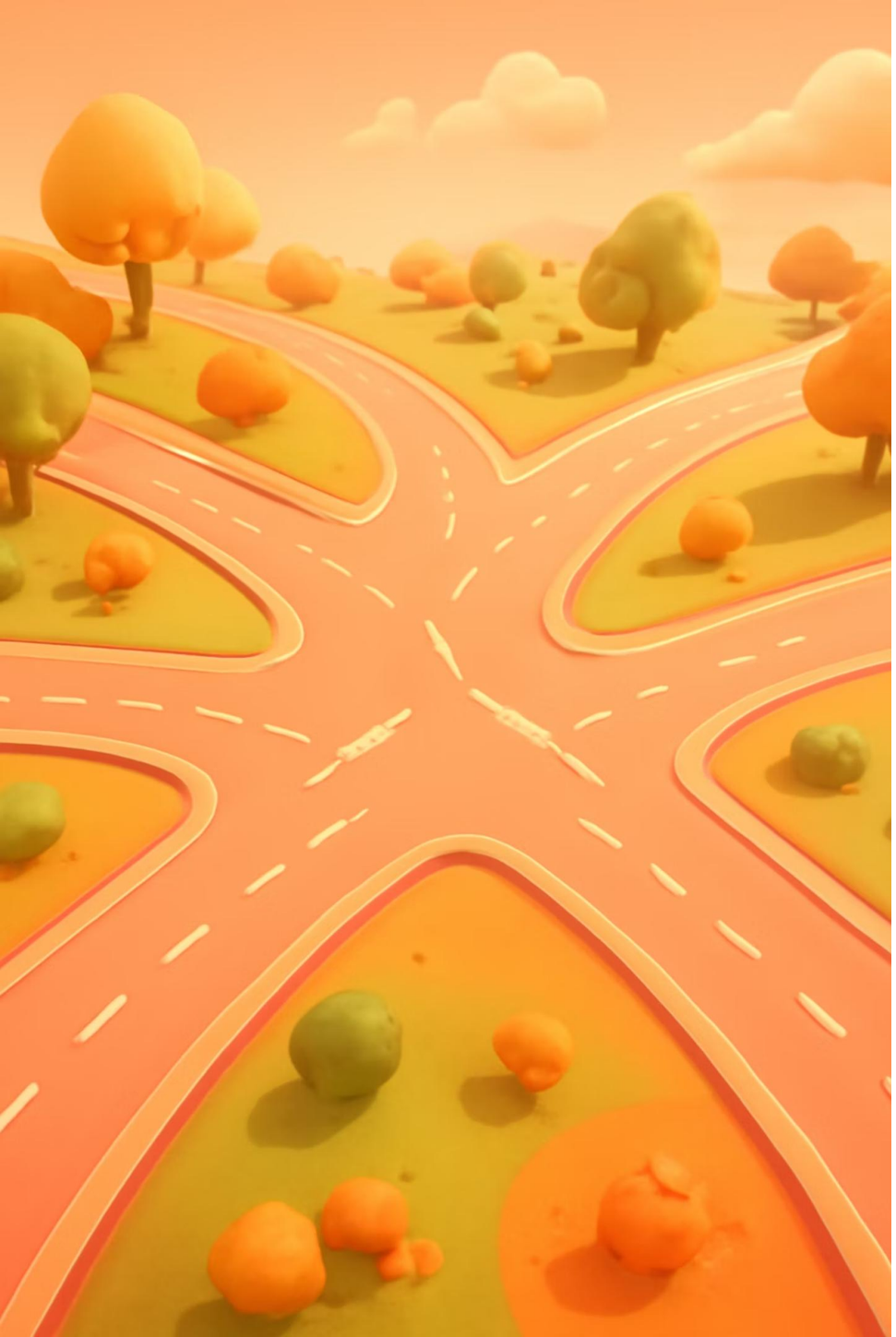
Responsabilidad Ilimitada

La persona responde con todo su patrimonio personal.
No hay separación entre la persona y la actividad.



Responsabilidad Limitada

La responsabilidad recae sobre la empresa o sociedad.
Existe separación entre el proyecto y quienes lo integran.



Decisiones Clave en un Emprendimiento IT

01

¿Trabajo solo o con otros?

Define la estructura del equipo y la distribución de responsabilidades

02

¿Formalizo el proyecto?

Determina el nivel de protección legal y la complejidad administrativa

03

¿Quién se encarga de cada parte?

Establece roles específicos en el desarrollo del producto

04

¿Cómo nos ponemos de acuerdo?

Define procesos para resolver diferencias y tomar decisiones

Relación con el Ámbito Profesional

Entornos comunes

- Startups en crecimiento
- Aplicaciones comerciales
- Equipos de desarrollo empresarial

Impacto profesional

El trabajo implica decisiones con impacto organizativo, económico y legal.



Decisiones claras

Tomar decisiones más fundamentadas y profesionales



Anticipar conflictos

Identificar y prevenir posibles problemas



Reducir riesgos

Evitar consecuencias legales innecesarias

Resumen

Organización

La forma en que se organiza un proyecto define riesgos, decisiones y responsabilidades

Formalización

Ordenar el proyecto, proteger a quienes participan y darle continuidad en el tiempo

Responsabilidad

Definir quién responde ante problemas o daños generados por el software

En el mundo IT, el crecimiento de un proyecto depende tanto de su calidad técnica como de las decisiones que se toman a lo largo del camino.



Responsabilidad en Proyectos Tecnológicos

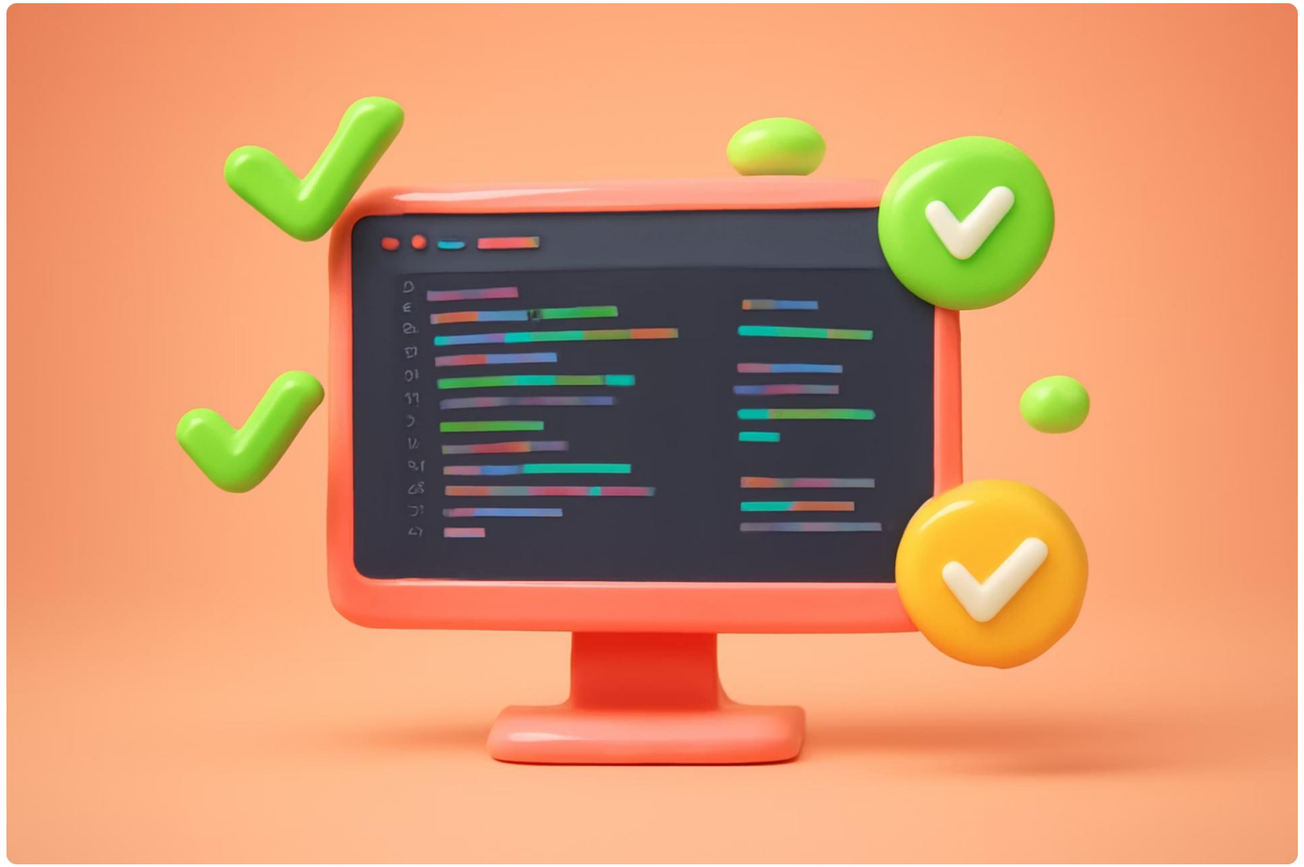
Entender quién responde cuando el software impacta la realidad



¿Dónde Termina Nuestro Trabajo?

Cuando desarrollamos software, solemos pensar que nuestro trabajo termina cuando el sistema funciona.

Pero en la práctica, la realidad es otra.



El sistema no vive solo

Se usa, se modifica, interactúa con personas y otros sistemas

Problemas pueden aparecer

Errores no detectados, fallas en producción, situaciones no previstas

La pregunta clave

¿Quién responde cuando el sistema genera impacto real?

La Responsabilidad Aparece con el Impacto

La responsabilidad no aparece simplemente porque exista un sistema. Aparece cuando ese sistema tiene un **impacto real**.

1

Desarrollo

Errores forman parte del proceso

2

Entorno Real

Usuarios, datos, decisiones

3

Consecuencias

Daño, pérdidas, afectación



¿En Qué Situaciones Aparece?



Daño Generado

Un sistema genera un daño concreto a personas o empresas



Pérdidas Económicas

Se producen pérdidas económicas medibles



Usuarios Afectados

Un usuario o cliente se ve afectado por el sistema

Ejemplo: Un sistema de gestión falla y se pierden datos críticos. El problema deja de ser técnico y tiene consecuencias reales.



Tipos de Responsabilidad

No todas las situaciones problemáticas son iguales. Dependiendo del contexto, aparecen distintos tipos de responsabilidad.

1

Responsabilidad Civil

Daño económico generado a otra persona o empresa

2

Responsabilidad Contractual

Incumplimiento de un acuerdo previo entre las partes

3

Responsabilidad Profesional

Cómo se ejerce la profesión y se aplican buenas prácticas

Responsabilidad Civil

Aparece cuando se genera un **daño económico**. Un sistema provoca pérdidas a otra persona o empresa.

Ejemplo

Una empresa contrata un sistema de facturación. El sistema tiene errores y genera cálculos incorrectos. Como consecuencia, la empresa pierde dinero.



Idea clave: Si un sistema genera pérdidas económicas, puede haber responsabilidad civil.



Responsabilidad Contractual

01

Existe un Acuerdo

Hay algo que se prometió entre las partes

02

Hay Incumplimiento

No se cumple lo acordado o se entrega producto distinto

03

Consecuencias Legales

Puede haber consecuencias legales derivadas del incumplimiento

> Si no cumplís lo que acordaste, hay responsabilidad contractual.

Responsabilidad Profesional



Está relacionada con **cómo se ejerce la profesión**. No se trata solo de cumplir, sino de hacerlo de manera adecuada.

Ejemplo

Un desarrollador implementa un sistema sin realizar pruebas suficientes. El sistema falla en producción y afecta a los usuarios.

No Hubo Intención

No fue intencional dañar

Hubo Negligencia

Falta de cuidado o profesionalismo

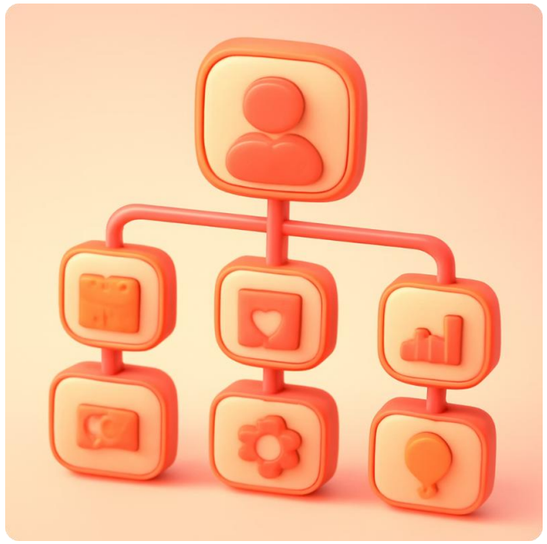
Factores que Influyen en la Responsabilidad

La responsabilidad no se define únicamente por el error, sino por todo el contexto en el que ocurrió.



Contrato

Define qué se debía hacer, condiciones y alcance



Organización

Estructura del proyecto influye en quién responde



Negligencia

Falta de cuidado o buenas prácticas



Decisiones

Problemas pueden surgir de decisiones mal tomadas



Buenas Prácticas para Reducir Riesgos

Los problemas no se pueden eliminar por completo, pero sí se pueden reducir. Estas prácticas ayudan a prevenir problemas y mejorar la calidad.

Contratos Claros

Definir qué se va a desarrollar, plazos y alcance

Documentar

Dejar registro de lo que se hace para evitar problemas futuros

Roles Definidos

Organizar el trabajo y evitar superposición de tareas

Testear Sistemas

Detectar errores antes de que el sistema esté en uso real

Sociedades y Toma de Decisiones en Proyectos Tecnológicos

Organización, acuerdos y decisiones que definen el éxito de un proyecto.



De Proyecto a Organización

Inicio Informal

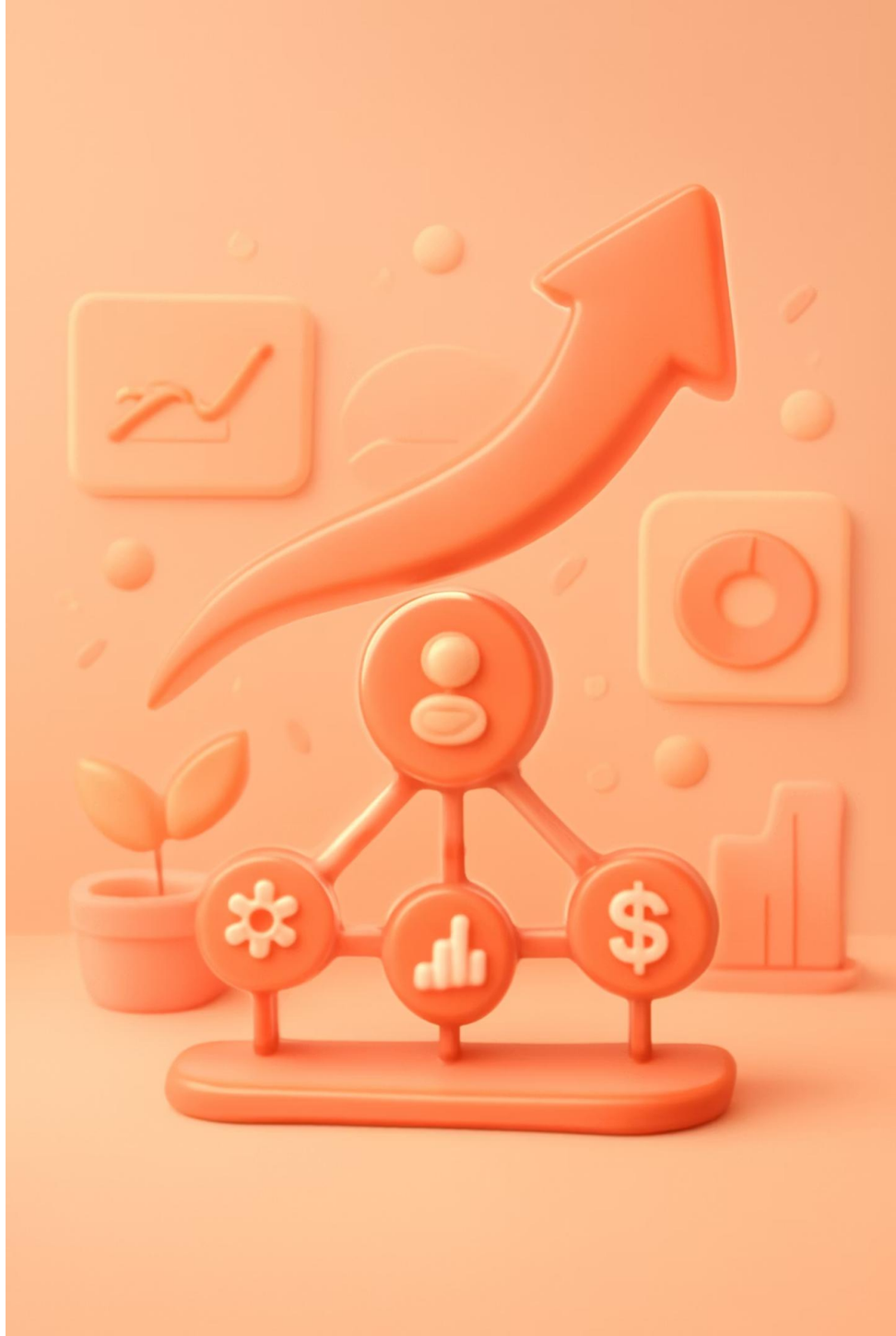
Proyectos que nacen de una idea, con desarrollo flexible y centrado en lo técnico.

Evolución

Aparecen usuarios, ingresos y nuevas responsabilidades que requieren organización.

Formalización

El proyecto se convierte en organización con estructura legal y definida.



¿Qué es una Sociedad?



Marco Legal

Forma jurídica que organiza la actividad económica entre personas.



Responsabilidades

Establece roles claros y define quién responde por cada aspecto.



Acuerdos

Normas previamente definidas que facilitan la toma de decisiones.

La sociedad brinda previsibilidad y organización para gestionar proyectos de manera profesional.

Tipos Básicos de Organización

Freelance / Individual

Una sola persona desarrolla, decide y asume responsabilidad directa. Mayor autonomía pero también mayor riesgo personal.

Sociedad / Equipo

Dos o más personas comparten el proyecto, establecen reglas y distribuyen responsabilidades. Permite limitar responsabilidad individual.



Decisiones que Cambian el Proyecto

01

Formalizar o No

Definir si el proyecto tendrá estructura legal o permanecerá informal.

02

Trabajar Solo o en Equipo

Decidir la forma de colaboración y distribución de tareas.

03

Definir Roles

Establecer quién hace qué y quién toma qué decisiones.

04

Establecer Acuerdos

Crear reglas claras sobre desarrollo, gestión y reparto de beneficios.

⚠ Sin acuerdos previos, los conflictos son inevitables cuando aparecen ingresos.



Impacto de las Decisiones

Estructura

Define cómo se organiza el proyecto.

Riesgo

Determina el nivel de exposición.

Responsabilidad

Condiciona quién responde ante problemas.

Crecimiento

Condiciona las posibilidades de evolución.

Las decisiones organizativas son tan importantes como las técnicas para el éxito del proyecto.

Del Programador al Profesional

Desarrollo Técnico

Escribir código y construir soluciones.

Trabajo en Equipo

Colaborar y coordinar con otros profesionales.

Toma de Decisiones

Participar en definiciones que afectan al proyecto.

Responsabilidad

Responder por el impacto del sistema en usuarios.

El rol del programador profesional va mucho más allá de escribir código.

Caso Práctico

Situación

Tres desarrolladores crean una aplicación que genera ingresos. Avanzan informalmente sin formalizar ni definir roles.

Problema

El crecimiento genera exigencias de gestión del dinero y continuidad. La falta de acuerdos previos causa conflictos sobre distribución de ingresos y decisiones.

Problema Principal

Falta de organización y acuerdos claros desde el inicio.

Decisiones Incorrectas

No formalizar, no definir roles, no establecer reglas.

Solución

Sociedad o estructura formal con acuerdos claros.



Claves para el Éxito

Las Decisiones Importan

Cada elección impacta en el proyecto, el equipo y los resultados.

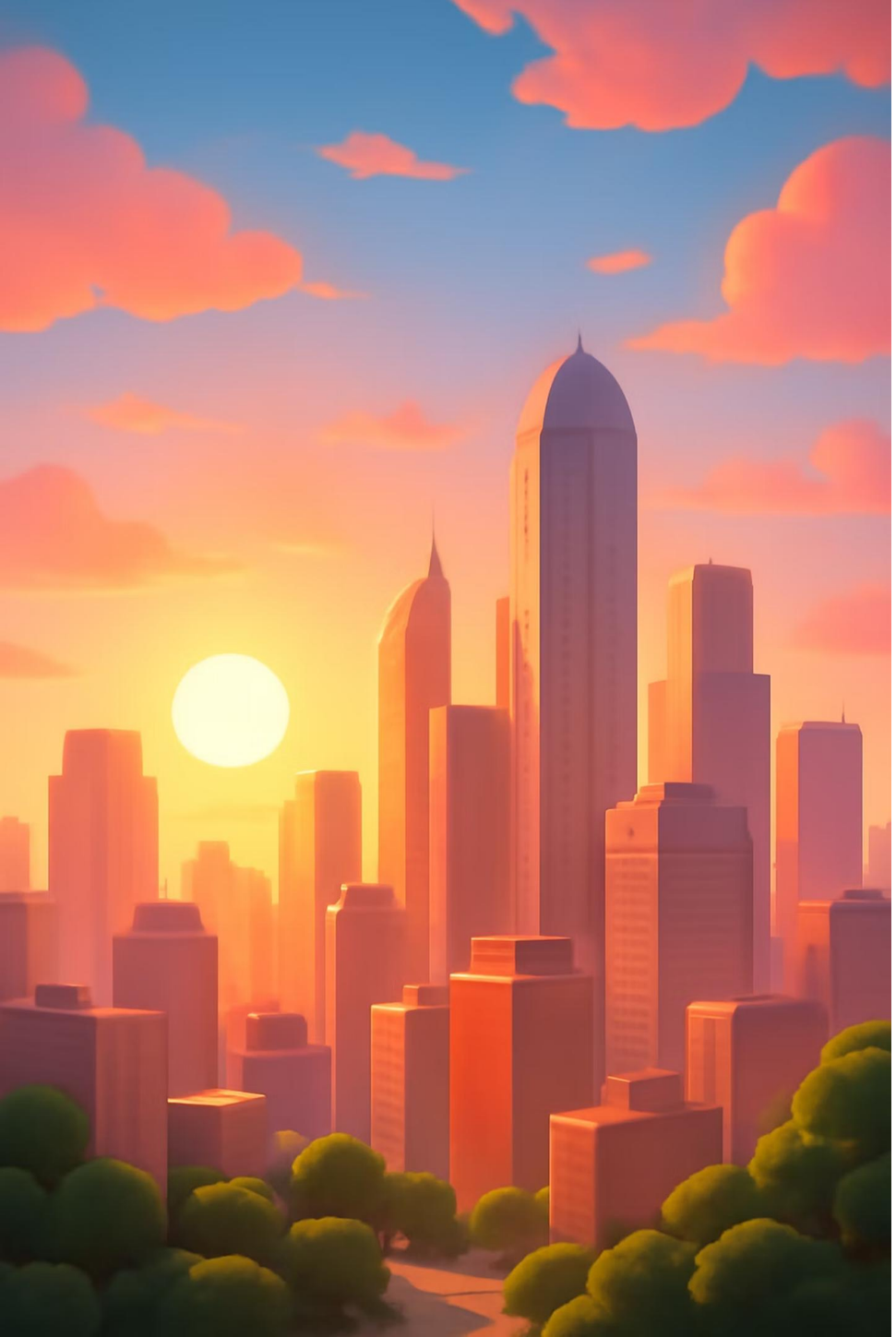
La Responsabilidad Te Define

Ser profesional es responder por nuestro trabajo y actuar con ética.

La Organización Da Sostenibilidad

Acuerdos claros y estructura adecuada permiten que los proyectos crezcan.





Profesionalizar Tu Camino

Entender el marco legal y las formas de trabajo te prepara para el mundo real.

Seguí Aprendiendo, Seguí Creciendo

Cada proyecto es una oportunidad para aplicar lo que sabes y construir tu futuro profesional.

Buenas Decisiones Hoy, Grandes Proyectos Mañana

Desarrollar software es mucho más que escribir código: implica tomar decisiones, asumir responsabilidades y trabajar en equipo.